

1. MỞ ĐẦU

Trong hệ thống pháp luật dân sự, hợp đồng là phương thức chủ yếu để các chủ thể thiết lập các giao dịch, dịch chuyển tài sản và thỏa thuận lợi ích. Với sự phát triển của kinh tế số, hợp đồng không còn bó hẹp trong văn bản truyền thống mà đã mở rộng sang hợp đồng điện tử và hợp đồng thông minh (Smart Contract). Việc nhận diện chính xác các đặc điểm của hợp đồng giúp đảm bảo an toàn pháp lý và hạn chế tranh chấp. Báo cáo này tập trung phân tích **các đặc tính cốt lõi của hợp đồng** dựa trên các nguồn tài liệu học thuật uy tín, được đánh giá qua mô hình **CRAAP**.

Báo cáo nhằm:

- Tìm kiếm và chọn lọc các nguồn học thuật uy tín liên quan đến đặc điểm pháp lý của hợp đồng;
- Đánh giá độ tin cậy của nguồn thông tin bằng mô hình CRAAP;
- Tổng hợp và phân tích các đặc điểm cốt lõi của hợp đồng trong pháp luật dân sự Việt Nam và xu hướng hiện đại.

2. NGUỒN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tài liệu được thu thập từ các cơ sở dữ liệu học thuật: Google Scholar, Thư viện số ĐHQGHN (VNU Lic), Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, và các cơ sở dữ liệu luật quốc tế (Oxford Academic, HeinOnline). Tổng cộng 10 tài liệu tiêu biểu (bao gồm luật thực định, sách chuyên khảo và bài báo khoa học) đã được chọn lọc và đánh giá.

3. NỘI DUNG: CÁC ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG

Qua tổng hợp tài liệu, hợp đồng dân sự có các đặc điểm trọng yếu sau:

1. Sự thỏa thuận thống nhất ý chí: Là sự giao thoa giữa "đề nghị" và "chấp nhận", không có sự cưỡng ép
2. Tính tự do trong khuôn khổ pháp luật: Các bên tự do xác lập nội dung nhưng không được vi phạm điều cấm và đạo đức xã hội
3. Tính đền bù và tương xứng: Đa số hợp đồng dân sự mang tính đền bù (có đi có lại), xác lập quyền của bên này là nghĩa vụ của bên kia
4. Ràng buộc về mặt hình thức: Đặc điểm về tính hợp pháp của hình thức (văn bản, lời nói, hành vi hoặc thông điệp dữ liệu)

5. Tính chuyển dịch lợi ích: Hợp đồng là công cụ để chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản
6. Tính tương đối: Hiệu lực hợp đồng chỉ ràng buộc quyền và nghĩa vụ giữa các bên giao kết, không áp đặt lên người thứ ba.
7. Tính dự tính và quản trị rủi ro: Là công cụ để các bên tiên liệu các tình huống tương lai và phân chia trách nhiệm pháp lý khi có sự cố.
8. Tính kế thừa và liên tục: Quyền và nghĩa vụ hợp đồng có khả năng dịch chuyển cho người thừa kế hoặc pháp nhân kế thừa, đảm bảo tính ổn định của giao dịch.

4. ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY NGUỒN THÔNG TIN THEO MÔ HÌNH CRAAP

Nguồn tài liệu	C - Tính cập nhật (Currency)	R - Mức độ liên quan (Relevance)	A - Uy tín tác giả/nguồn (Authority)	A - Độ chính xác (Accuracy)	P - Mục đích (Purpose)	Đánh giá tổng thể
Bộ luật Dân sự 2015	Ban hành năm 2015, đang có hiệu lực pháp luật cao nhất điều chỉnh các quan hệ dân sự tại Việt Nam.	Là nguồn luật gốc, chứa đựng định nghĩa và 8 đặc điểm cốt lõi của hợp đồng.	Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam - cơ quan lập pháp cao nhất.	Tuyệt đối chính xác; là thước đo chuẩn mực để đối chiếu các nguồn tài liệu khác.	Pháp điển hóa các quy tắc ứng xử chung, tạo hành lang pháp lý cho giao dịch.	Rất cao
PGS.TS Đỗ Văn Đại (2020) - Luật Hợp đồng VN	Xuất bản năm 2020, cập nhật các Án lệ mới nhất và thực tiễn xét xử sau 5 năm thi hành BLDS.	Phân tích sâu các đặc điểm mang tính tranh chấp như: tự do hợp đồng và hợp đồng vô hiệu.	Tác giả là Trọng tài viên VIAC, chuyên gia đầu ngành, có hàng trăm công trình	Độ tin cậy rất cao; lập luận dựa trên sự đối chiếu giữa lý thuyết và bản án thực	Nghiên cứu chuyên sâu, cung cấp cái nhìn phản biện về các kẽ hở pháp lý.	Rất cao

			nghiên cứu Luật Dân sự.	tế của Tòa án.		
Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (2022)	Công bố năm 2022, cập nhật xu hướng Hợp đồng thông minh (Smart Contract) và chuyển đổi số.	Giải quyết các đặc điểm mới về hình thức dữ liệu và tính bảo mật của hợp đồng điện tử.	Thuộc Viện Nghiên cứu lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; có hội đồng phản biện kín.	Rất cao; thông tin đã qua kiểm chứng từ các chuyên gia soạn thảo luật và học giả uy tín.	Cung cấp luận cứ khoa học để định hướng sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật.	Rất cao
Giáo trình Luật Dân sự (2021) - ĐH Luật Hà Nội	Tái bản năm 2021, bổ sung các học thuyết mới phù hợp với thực tiễn giảng dạy hiện đại.	Cung cấp khung lý thuyết hệ thống về 8 đặc điểm của hợp đồng cho người học luật.	Đại học Luật Hà Nội – cơ sở đào tạo luật trọng điểm; NXB Công an Nhân dân uy tín.	Tính chuẩn mực cao; nội dung được thẩm định bởi Hội đồng khoa học cấp trường.	Định hướng giáo dục, xây dựng nền tảng tư duy pháp lý chuẩn xác cho sinh viên.	Cao
E. McKend rick (2021) - Oxford Contract Law	Xuất bản lần thứ 14 (2021) bởi Oxford University Press, cập nhật lý thuyết hợp đồng toàn cầu.	Cung cấp đặc điểm chuyên sâu về Tính tương đối (Privity) mà tài liệu trong nước ít đề cập.	Giáo sư Ewan McKendrick là học giả luật hợp đồng danh tiếng thế giới tại ĐH Oxford.	Đạt tiêu chuẩn học thuật quốc tế nghiêm ngặt; được trích dẫn trong hàng ngàn công trình khoa học.	Cung cấp cái nhìn so sánh luật học, nâng tầm giá trị lý luận cho bài báo cáo.	Rất cao

Nguyễn Minh Tuấn (2019) – Pháp luật về hợp đồng: Những vấn đề lý luận và thực tiễn	Xuất bản năm 2019, phản ánh tương đối đầy đủ các quy định sau khi BLDS 2015 có hiệu lực.	Phân tích chuyên sâu các nguyên tắc giao kết, thực hiện và hiệu lực hợp đồng trong thực tiễn.	Tác giả là giảng viên, nhà nghiên cứu pháp luật dân sự có nhiều công trình chuyên ngành.	Các lập luận có dẫn chứng pháp lý và ví dụ thực tiễn rõ ràng.	Nghiên cứu lý luận kết hợp thực tiễn áp dụng pháp luật hợp đồng tại Việt Nam.	Cao
Trần Văn Nam (2020) - “Hoàn thiện pháp luật về hình thức hợp đồng điện tử tại Việt Nam”	Công bố năm 2020, phù hợp với xu hướng phát triển thương mại điện tử và chuyển đổi số.	Làm rõ đặc điểm về hình thức và giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử.	Đăng trên Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam – tạp chí chuyên ngành có phản biện khoa học.	Nội dung được xây dựng trên cơ sở phân tích luật thực định và thực tiễn áp dụng.	Đề xuất hoàn thiện pháp luật về hợp đồng điện tử tại Việt Nam.	Rất cao

Phùng Trung Tập (2022) - Tài sản và Vật quyền	Xuất bản năm 2022, cập nhật nhiều học thuyết pháp lý hiện đại về tài sản và quyền sở hữu.	Giúp làm rõ mối liên hệ giữa hợp đồng và cơ chế chuyển dịch quyền sở hữu tài sản	Tác giả là chuyên gia pháp luật dân sự có nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu.	Nội dung được xuất bản bởi NXB Chính trị Quốc gia Sự thật - đơn vị xuất bản học thuật uy tín.	Cung cấp cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu bản chất chuyển dịch lợi ích của hợp đồng.	Cao
VNU Lic (2023) - Chuyên đề nghiên cứu: Sự tương tác giữa quyền sở hữu và hợp đồng trong nền kinh tế thị trường	Công bố năm 2023, có tính cập nhật cao trong bối cảnh kinh tế thị trường hiện đại	Liên quan trực tiếp đến vai trò của hợp đồng trong lưu thông tài sản và bảo đảm quyền sở hữu.	Thuộc Trung tâm Học liệu ĐHQGHN - đơn vị học thuật uy tín của Đại học Quốc gia Hà Nội.	Tài liệu được tổng hợp từ nhiều nghiên cứu và nguồn học thuật đáng tin cậy.	Hỗ trợ nghiên cứu và học tập chuyên sâu về pháp luật dân sự và thương mại.	Cao
McKendrick, E. (2021) – Contract Law	Xuất bản lần thứ 14 năm 2021, cập nhật các học thuyết và xu hướng mới của luật	Phân tích chuyên sâu các nguyên tắc cơ bản của hợp đồng như tự do hợp đồng, privity	Tác giả là Giáo sư Ewan McKendrick – học giả nổi tiếng về luật hợp đồng tại	Nội dung có giá trị học thuật cao, được trích dẫn rộng rãi trong nghiên cứu	Cung cấp nền tảng lý luận và góc nhìn so sánh luật học về hợp đồng trong hệ	Rất cao

	hợp đồng hiện đại.	và trách nhiệm pháp lý.	Đại học Oxford; sách do Oxford University Press phát hành.	và đào tạo luật quốc tế.	thống Common Law.	
--	--------------------	-------------------------	--	--------------------------	-------------------	--

5. Hạn chế của nguồn nghiên cứu

- Một số nguồn internet mở tuy có tính cập nhật cao nhưng độ phản biện học thuật chưa bằng các tạp chí khoa học chuyên ngành.
- Ngoài ra, các nghiên cứu về Smart Contract tại Việt Nam hiện còn tương đối mới nên số lượng công trình chuyên sâu chưa nhiều.

6. KẾT LUẬN

Thông qua việc phân tích và đánh giá 10 nguồn tài liệu học thuật uy tín trong và ngoài nước, báo cáo đã làm rõ 8 đặc điểm cốt lõi của hợp đồng dân sự. Kết quả cho thấy, hợp đồng không chỉ đơn thuần là sự thỏa thuận ý chí (tính thỏa thuận) mà còn là công cụ quản trị rủi ro và dịch chuyển lợi ích kinh tế (tính đền bù, tính liên tục).

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số, các đặc điểm về hình thức của hợp đồng đang có sự thích ứng mạnh mẽ với công nghệ Blockchain và dữ liệu điện tử. Việc áp dụng mô hình **CRAAP** để kiểm chứng nguồn tin cho thấy các tài liệu được sử dụng (như của PGS.TS Đỗ Văn Đại, ĐH Luật Hà Nội hay Oxford) đều có độ tin cậy từ mức **Cao** đến **Rất cao**. Đây là nền tảng tri thức vững chắc giúp người nghiên cứu nhận diện chính xác bản chất pháp lý của hợp đồng, từ đó hạn chế tối đa các tranh chấp phát sinh trong giao dịch dân sự và thương mại.

6. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (HARVARD)

1. **Bộ Tư pháp** (2021) Cẩm nang giải thích và áp dụng Bộ luật Dân sự 2015. Hà Nội: NXB Tư pháp.
2. **Đại học Luật Hà Nội** (2021) Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam – Tập 2. Hà Nội: NXB Công an nhân dân.

3. **Đỗ Văn Đại** (2020) Luật Hợp đồng Việt Nam - Bản án và Bình luận bản án. TP. Hồ Chí Minh: NXB Hồng Đức.
4. **McKendrick, E.** (2021) Contract Law. 14th edn. London: Oxford University Press (Oxford Academic).
5. **Nguyễn Minh Tuấn** (2019) Pháp luật về hợp đồng - Những vấn đề lý luận và thực tiễn. Hà Nội: NXB Tư pháp.
6. **Phùng Trung Tập** (2022) Tài sản và Vật quyền. Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia Sự thật (Tham chiếu phần giao thoa quyền sở hữu và hợp đồng).
7. **Quốc hội Việt Nam** (2015) Bộ luật Dân sự (Luật số 91/2015/QH13). Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia Sự thật.
8. **Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp** (2022) ‘Đặc điểm pháp lý của hợp đồng thông minh trong kỷ nguyên số’, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 18(466). (Accessed: 21 March 2026).
9. **Trần Văn Nam** (2020) ‘Hoàn thiện pháp luật về hình thức hợp đồng điện tử tại Việt Nam’, Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam, số 04(132).
10. **VNU Lic** (2023) Chuyên đề nghiên cứu: Sự tương tác giữa quyền sở hữu và hợp đồng trong nền kinh tế thị trường. Hà Nội: Trung tâm Học liệu ĐHQGHN.